



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi Presidente

dott.ssa Filomena Albano Giudice

dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5015 /2025 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , nato a Roma il 02.09.1968, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Caterina, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: *Email_1*));

RICORRENTE

e

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), nata a Roma il 31.08.1978, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Froio, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: *Email_2*);

RICORRENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione consensuale

CONCLUSIONI: come rassegnate in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 14.04.2025, *Parte_1* e *CP_1* [...] adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 24.05.2019, che dall'unione erano nati i figli *Per_1* (Roma, 14.01.2014) e *Per_2* (Roma, 28.02.2016), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.

Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1) i coniugi economicamente indipendenti ed in regime di separazione dei beni, vivranno separati con l’obbligo di reciproco rispetto; 2) i figli **Per_1** e **Per_2** sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre; il padre li vedrà e terrà con sé quando lo vorrà previo accordi e comunque almeno un giorno a settimana il lunedì dall’uscita di scuola fino alle 21,00 quando li riporterà nel loro domicilio con impegno ad accompagnare il figlio **Per_2** presso il logopedista per tutta la durata della terapia. Li avrà inoltre con sé per un fine settimana a settimane alterne dalle ore 20,00 del venerdì, quando la madre li porterà presso il domicilio paterno, fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando il padre li riporterà presso il domicilio materno. Nei fine settimana di propria competenza il padre si impegna a consentire la frequentazione delle attività sportive dei minori qualora previste nel detto periodo; per le festività natalizie comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno; il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni; 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, con facoltà di ulteriori incontri previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli; 3) la casa coniugale di Via Muccia n. 23 viene assegnata provvisoriamente al Sig. **Parte_1** con quanto in essa contenuto; la moglie se ne è già allontanata; 4) il marito verserà alla moglie l’assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% per le spese mediche e scolastiche di natura straordinaria, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della moglie come da consuetudine fino ad oggi osservate, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall’ISTAT; il marito verserà inoltre il 50% delle spese relative ad attività sportive e ricreative dei figli ed in generale alle spese straordinarie purché preventivamente concordate, In tali condizioni l’assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori; 5) i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti personali e dei figli minori”.

Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.

Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all’interesse degli stessi e della prole minorenni.

Stante la natura del giudizio le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 5015/2025:

- dichiara la separazione personale tra *Parte_1* e *CP_1* [...] , i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 24.05.2019;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00408, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 25.11.2025

Il Giudice rel.

Dott.ssa Maria Vittoria Caprara

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi